

Karteikarten Hehlerei — Prüfungsschema § 259 StGB

9 Karten zum Selbstabfragen — Vermögensdelikte · [octastudy.com](https://www.octastudy.com) · Stand: August 2026

KARTE 1 / 9

Objektiver Tatbestand: Tatobjekt und Vortat — 1. Sache: Was ist damit gemeint?

Sache ist jeder körperliche Gegenstand (§ 90 BGB). Nach herrschender Meinung erfasst § 259 StGB nur bewegliche Sachen, weil sich die Tathandlungen — Ankaufen, Verschaffen, Absetzen — auf die Übertragung tatsächlicher Verfügungsgewalt beziehen. Forderungen, Rechte und Daten sind keine tauglichen Tatobjekte.

KARTE 2 / 9

Objektiver Tatbestand: Tatobjekt und Vortat — 2. Vortat eines anderen: Was ist damit gemeint?

Erforderlich ist eine rechtswidrige Tat im Sinne des § 11 I Nr. 5 StGB, die sich gegen fremdes Vermögen richtet — insbesondere Diebstahl, Raub, Unterschlagung, Betrug, Erpressung oder Untreue. Die Vortat muss rechtswidrig, nicht aber schuldhaft begangen sein, und sie muss im Zeitpunkt der Hehlereihandlung bereits vollendet sein. Täter und Mittäter der Vortat scheiden als Hehler aus, weil die Sache „ein anderer“ erlangt haben muss.

KARTE 3 / 9

Objektiver Tatbestand: Tatobjekt und Vortat — 3. Erlangen durch die Vortat (Unmittelbarkeit): Was ist damit gemeint?

Die Sache muss unmittelbar aus der Vortat herrühren, also gerade der Gegenstand sein, den der Vortäter durch sie erlangt hat. Surrogate — der Verkaufserlös, eine dafür angeschaffte Ersatzsache oder eine eingetauschte Sache — sind keine tauglichen Tatobjekte; die sogenannte Ersatzhehlerei ist nach § 259 StGB straflos und allenfalls über § 261 StGB zu erfassen.

KARTE 4 / 9

Objektiver Tatbestand: Tatobjekt und Vortat — 4. Fortbestehen der rechtswidrigen Besitzlage: Was ist damit gemeint?

Die durch die Vortat geschaffene rechtswidrige Vermögenslage muss im Zeitpunkt der Tathandlung noch andauern, weil § 259 StGB gerade deren Perpetuierung erfasst. Sie endet, wenn der Verletzte die Sache zurückerlangt hat, wenn sie ihm freiwillig zurückgegeben wurde oder wenn ein Dritter wirksam Eigentum erworben hat — bei abhandengekommenen Sachen allerdings nur in den engen Grenzen des § 935 BGB.

KARTE 5 / 9

Objektiver Tatbestand: Tathandlung — 1. Ankaufen: Was ist damit gemeint?

Gesetzlich hervorgehobener Sonderfall des Sichverschaffens: Erwerb der Verfügungsgewalt über die Sache aufgrund eines Kaufvertrags. Vollendet ist die Tat erst mit der Übertragung der Verfügungsgewalt, nicht bereits mit dem Abschluss des Kaufvertrags.

KARTE 6 / 9

Objektiver Tatbestand: Tathandlung — 2. Sonst sich oder einem Dritten Verschaffen: Was ist damit gemeint?

Der Täter oder ein Dritter erlangt im Einvernehmen mit dem Vortäter eigene, vom Vortäter unabhängige Verfügungsgewalt über die Sache, um über sie zu eigenen Zwecken zu verfügen. Bloße Verwahrung für den Vortäter, der die Herrschaft behält, genügt nicht — insoweit kommt nur Begünstigung nach § 257 StGB in Betracht.

KARTE 7 / 9

Objektiver Tatbestand: Tathandlung — 3. Absetzen: Was ist damit gemeint?

Selbständige wirtschaftliche Verwertung der Sache gegenüber einem Dritten im Interesse und mit Willen des Vortäters, ohne dass der Hehler eigene Verfügungsgewalt zu eigenen Zwecken erlangt. Nach der neueren Rechtsprechung setzt die Vollendung einen Absatzerfolg voraus.

KARTE 8 / 9

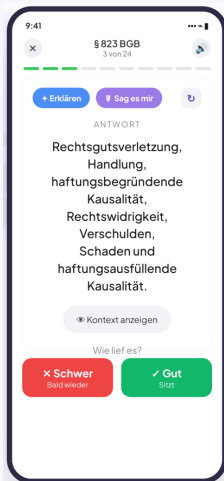
Objektiver Tatbestand: Tathandlung — 4. Absatzhilfe: Was ist damit gemeint?

Unselbständige, weisungsgebundene Unterstützung des Vortäters bei dessen eigenen Absatzbemühungen, etwa durch Vermittlung von Käufern, Transport oder Verhandlungsführung. Auch hier verlangt die neuere Rechtsprechung einen Absatzerfolg; bloß absatzfördernde Bemühungen führen nur zur Versuchsstrafbarkeit nach § 259 III StGB.

KARTE 9 / 9

Subjektiver Tatbestand — 1. Vorsatz: Was ist damit gemeint?

Vorsatz bezüglich aller objektiven Tatbestandsmerkmale, insbesondere hinsichtlich der Vortat und des Fortbestehens der rechtswidrigen Besitzlage; dolus eventualis genügt. Der Täter muss die Vortat nicht in ihren Einzelheiten kennen — es reicht die Vorstellung, die Sache stamme aus irgendeiner gegen fremdes Vermögen gerichteten Tat. Der Vorsatz muss im Zeitpunkt der Tathandlung vorliegen; nachträgliche Kenntnis (dolus subsequens) genügt nicht.



Diese Karten direkt mündlich üben

In Octa hochgeladen, fragt dich die App diese Karten laut ab und sagt dir, wo deine Antwort lückenhaft war.

Nur für iPhone & iPad.

[In Octa öffnen](#)



[Zur App](#)

Dieses Karteikarten-Deck dient ausschließlich der Prüfungsvorbereitung und stellt keine Rechtsberatung dar.